**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2024.01.16 № 01/75

танай_____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ГИШҮҮН Ц.МӨНХ-ОРГИЛ ТАНАА

Хуулийн төсөлд санал
хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн болон Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын хуралдаанаар хэлэлцэж, дараах саналыг хүргүүлж байна.

Монгол Улсад Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийг баталж, Үндсэн хуулийн хяналтыг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш өдгөө 32 жил болж байна. Энэ хугацаанд холбогдох хууль тогтоомжид хэд хэдэн удаа нэмэлт, өөрчлөлт орсон ч зарчмын шинжтэй томоохон өөрчлөлтүүд хийгдээгүй өдийг хүрсэн. Нийгмийн суурь харилцаа хурдацтай өөрчлөгдөж буй өнөөгийн нөхцөлд Цэцийг Үндсэн хуулийн шүүхийн түвшинд хөгжүүлэх, мэргэжлийн, хараат бус, бие дааж ажиллах, онолын үндэслэл бүхий шийдвэр гаргах, Цэцэд хандан өргөдөл, мэдээлэл, хүсэлт гаргах ажиллагааг боловсронгуй болгох, Цэцийн гишүүний томилгоог нарийвчлан зохицуулах, Цэцийн процесс ажиллагааг сайжруулах, үндсэн эрх зөрчигдсөн тухай өргөдлийг шийдвэрлэх зэрэг асуудал бодитой бий болоод байна. Холбогдох хоёр хуулийн төсөлд эдгээр тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, Цэцийг Үндсэн хуулийн шүүхийн түвшинд хөгжүүлэхэд чиглэсэн маш чухал, зарчмын шинэчлэлийг тусгасан байх тул энэхүү хуулийн төслийг дэмжиж байна.

Хуулийн төсөлд Цэцийн гишүүнд тавих болзол, шаардлагыг тодорхой тусгаж, гишүүнийг томилох процессыг ил тод, нээлттэй байхаар зохицуулсан нь Цэцийн гишүүний хариуцлагыг сайжруулах, томилох эрх бүхий этгээдээс хараат бус ажиллах боломжийг бүрдүүлжээ. Мөн Цэцийн маргаан хуваарилах асуудлыг Цэцийн дарга шийдвэрлэдэг байсныг өөрчилж, санамсаргүй байдлаар хуваарилагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх, Цэцийн шийдвэр үндэслэл бүхий бичигдэх, маргааныг Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн онолын өндөр түвшинд, хараат бус, шударга, бодитой шийдвэрлэх эрх зүйн орчин, баталгааг бий болгоход чиглэжээ.

Цэцэд үндсэн эрхийн маргааныг харьяалуулсан нь маш чухал зохицуулалт байна. Учир нь Үндсэн хуулийн шүүхтэй бусад улсад иргэн зөвхөн өөрийн үндсэн эрх зөрчигдсөн асуудлаар Үндсэн хуулийн шүүхэд өргөдөл гаргах, ийнхүү өргөдөл гаргахаас өмнө иргэн эрхээ хамгаалах хуульд заасан арга замыг дуусгасны дараа ханддаг. Энэ нь Үндсэн хуулийн шүүхэд зохиомол ачаалал үүсгэхээс сэргийлэх, иргэн зөвхөн өөрийн үндсэн эрх зөрчигдсөн асуудлаар өргөдөл гаргах эрхтэй тул хийсвэр хяналт хэрэгжүүлэхгүй байх, Үндсэн хуульд заасан үндсэн эрх

15.02.2016

зөрчигдөхөөс сэргийлэх ач холбогдолтой. Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль тогтоомжоор Цэц нь үндсэн эрхийн маргааныг шийдвэрлэдэггүйгээс манай улсад иргэний үндсэн эрх ноцтой зөрчигдөж, эдгээр зөрчлийг Үндсэн хуулийг хэрэглэж шийдвэрлэх эрх зүйн боломжгүй байдаг. Үүнийг тус хуулийн төсөлд шийдвэрлэж, иргэн зөвхөн өөрийн үндсэн эрх зөрчигдсөн асуудлаар Цэцэд өргөдөл гаргах эрхтэй байхаар тусгасан нь иргэний үндсэн эрх зөрчигдөхөөс сэргийлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, баталгаатай эдлэгдэх нөхцөлийг бий болгохоор байна.

Иргэн нийтийн ашиг сонирхлын хүрээнд Цэцэд мэдээлэл ирүүлдэг байсныг хязгаарлаж тодорхой субъект (төрийн бус байгууллага, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс)-ээр дамжуулан хандахаар тусгасан нь Захиргааны хэргийн шүүх, бусад улсад байдаг сайн туршлагыг нэвтрүүлсэн оновчтой зохицуулалт болжээ. Үндсэн хуулийн шүүх бүхий олон улс (Албани, Армен, Австри, Азарбайжан, Хорват, Чех, Эстони, Унгар, Латви, Молдова, Польш, Португал, Румын, Орос, Серби, Словак, Словени, Өмнөд Африк, Испани, Украйн)-д Омбудсмэн болон түүнтэй төстэй байгууллага нь үндсэн хуулийн шүүхэд хандах замаар үндсэн хуулийн хяналтыг эхлүүлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх хандлага бий болж байгаа талаар Венецийн комиссын Үндсэн хуулийн шүүхэд хандах хувь хүний эрхийн талаарх шинэчилсэн тайлангийн (European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), *Revised Report on Individual Access to Constitutional Justice*, CDL-AD(2021)001, §62) 62 дугаар зүйлд дурдсан.

Хүний эрхийн үндэсний байгууллага Үндсэн хуулийн шүүхэд хандахыг зөвшөөрөх нь уг байгууллагын хууль зүйн мэргэшсэн байдлын улмаас хүсэлтийн чанар дээшилдэг, мөн шүүгчид хандахаас илүүтэй Омбудсмэнд хандах нь хувь хүмүүсийн хувьд илүү хялбар байдаг тул үндсэн эрхийн хамгаалалтын үр нөлөөг дээшлүүлдэг талаар Венецийн комиссын Үндсэн хуулийн шүүхэд хандах хувь хүний эрхийн талаарх шинэчилсэн тайлангийн 64 дүгээр зүйлд дурджээ. Иймээс, Омбудсмэн болон түүнтэй төстэй байгууллага (Хүний эрхийн Үндэсний Комисс зэрэг) нь өөрийн шалгалтын үр дүнд тулгуурлан хууль болон захиргааны норматив актын төдийгүй нэг бүрчилсэн актын Үндсэн хуульд нийцсэн эсэхийг хянуулахаар Үндсэн хуулийн шүүхэд хандахыг зөвшөөрөхийг Венецийн Комисс (мөн тайлангийн 65 дугаар зүйлд) зөвлөжээ.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь зарим талаар хүний эрхийн Омбудсмэний чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг тул түүнтэй адилтган үзэж, уг комиссын эсхүл түүний гишүүний зүгээс шалгаж буй хүний эрхийн зөрчлийн асуудлаар иргэдийг төлөөлөн Үндсэн хуулийн Цэцэд мэдээлэл гаргах бүрэн эрхийг өгч байгааг дэмжиж байна.

Иймд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль болон Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын зүгээс бүрэн дэмжиж байна.

ДАРГА Д.СҮНЖИД